

■ 질문 리스트

- ① DC 가입자입니다. 회사가 부담금을 제때 납입하고 있지 않습니다. 제 퇴직급여에는 어떤 영향이 있나요?
- ② DC 가입자입니다. 회사가 내야 할 부담금은 어떤 종류가 있고, 언제까지 납입해야 제가 받을 수 있나요?
- ③ DC 가입자입니다. 제가 퇴직하게 되면 퇴직급여는 언제 받나요?
- ④ 지연이자는 어떻게 계산되나요?

○ DC 가입자입니다. 회사가 부담금을 제때 납입하고 있지 않습니다. 제 퇴직급여에는 어떤 영향이 있나요?

- DC 제도는 회사가 납입해야 하는 사용자 부담금이 개인계좌에 적립되어 운용되는 제도입니다.
- 회사는 DC 퇴직연금에 대해 정해진 시기에 일정 금액을 납입해야 하며, 이 금액을 제대로 납입하지 않을 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

DC 퇴직연금 부담금 미납 시 발생할 수 있는 이슈
1. 지연이자 발생 2. 회사가 지연이자를 포함하여 DC 퇴직연금을 미납 시 법적 처벌이 있을 수 있음

○ DC 가입자입니다. 회사가 내야 할 부담금은 어떤 종류가 있고, 언제까지 납입해야 제가 받을 수 있나요?

- DC 제도는 회사가 납입해야 하는 사용자 부담금이 개인계좌에 적립되어 운용되는 제도입니다.
- 따라서 회사가 어떤 부담금을 언제까지 납입해야 하는지를 아는 것은, 당신의 퇴직급여 수령액과 직결됩니다. 아래는 DC 퇴직연금에서 회사가 납입해야 하는 주요 부담금 유형과 납입기일 입니다.
- 납입기일은 퇴직연금규약에 명시되어 있어, 회사 퇴직연금금 규약에 납입기일 및 연장일을 확인해 보시기 바랍니다.

부담금 유형	납입기일	비고
정기부담금	정기부담금 납입기일 + (연장일)	연장일 다음날부터 지연이자 발생
만 1 년부담금	근로자가 1 년 근속한 날 + (연장일)	
과거부담금	노사 합의에 따른 납입일 + (연장일)	
경영성과급	경영성과급 부담금 납입일 + (연장일)	

• 주요 부담금 설명

부담금 유형	내용
정기부담금	회사가 매년 또는 매월 납입하는 기본 부담금입니다. 퇴직연금규약에 납입기일이 명시되어 있고, 일반적으로 매년 말일까지 납입하는 경우가 많습니다.
만 1 년부담금	신규 입사자가 1 년을 근속하고 DC 제도에 가입한 경우 회사가 해당 근로기간에 대해 납입하는 부담금입니다.

과거부담금	기존의 퇴직금 또는 DB 형 퇴직연금에서 DC 로 전환한 경우 과거의 근속기간을 포함해 납입하는 부담금입니다.
경영성과금	회사가 성과금을 일반 급여계좌가 아닌 DC 에 납입해주는 부담금입니다.

○ **DC 가입자입니다. 제가 퇴직하게 되면 퇴직급여는 언제 받나요?**

- 회사는 직원 퇴직 시 미납된 부담금이 있다면, 퇴직일로부터 14 일 이내에 납입해야 합니다.
- 단, 회사와 근로자 간 퇴직연금 부담금을 언제까지 납입하기로 한다 라는 내용의 합의가 있는 경우 납입기일을 연장할 수 있습니다. 따라서 회사 인사팀을 통해 확인해 보시기 바랍니다.

○ **지연이자는 어떻게 계산되나요?**

- 지연이자는 다음과 같이 납입기일 이후 기간에 따라 이율이 달라집니다.

기간	적용이율
납입기일(연장일* 포함) 다음 날~ 퇴직 후 14 일(또는 합의 연장일)	연 10%
퇴직 후 14 일(또는 합의 연장일**) 다음날 ~ 납입일	연 20%

- *연장일: 연장일은 재직 중 정기부담금, 만 1 년부담금, 과거부담금, 경영성과금 등을 납입 시 납입기한을 연장하는 것으로 고용노동부 해석에 따라 최대 2 개월까지 연장이 가능합니다.
- 예를 들어, 2025 년 부담금을 2025 년 12 월 31 일까지 납입하기로 하고 퇴직연금규약에 따라 2 개월 연장이 되어 있는 경우, 회사는 2026 년 2 월 28 일까지 납입해주면 지연이자는 발생하지 않으며, 2026 년 3 월 1 일부터 납입하지 않을 경우 납입시까지 연 10%의 지연이자가 발생합니다.
- **합의 연장일: 회사와 근로자 간 합의에 따른 기간입니다. 지연이자가 발생하지 않도록 최대한 빠른 시일 내에 납입해야 합니다.
- 예를 들어, 근로자가 12 월 31 일 퇴직하며, 1 월 20 일까지 받기로 회사와 근로자가 합의하였다면, 퇴직 후 14 일이 지난 시점이라 하더라도 합의하였기에 별도의 지연이자는 발생하지 않으며, 1 월 20 일까지 납입하지 않을 경우 21 일부터 납입시까지 연 20%의 지연이자가 발생합니다.

근로자퇴직급여 보장법 제 20 조(부담금의 부담수준 및 납입 등)

- ① 확정기여형퇴직연금제도를 설정한 사용자는 가입자의 연간 임금총액의 12 분의 1 이상에 해당하는 부담금을 현금으로 가입자의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다.
- ② 가입자는 제 1 항에 따라 사용자가 부담하는 부담금 외에 스스로 부담하는 추가 부담금을 가입자의 확정기여형퇴직연금 계정에 납입할 수 있다.
- ③ 사용자는 매년 1 회 이상 정기적으로 제 1 항에 따른 부담금을 가입자의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다. 이 경우 사용자가 정하여진 기일(확정기여형퇴직연금규약에서 납입 기일을 연장할 수 있도록 한 경우에는 그 연장된 기일)까지 부담금을 납입하지 아니한 경우 그 다음 날부터 부담금을 납입한 날까지 지연 일수에 대하여 연 100 분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리, 경제적 여건 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 비율에 따른 지연이자를 납입하여야 한다.
- ④ 제 3 항은 사용자가 천재지변, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 따라 부담금 납입을 지연하는 경우 그 사유가 존속하는 기간에 대하여는 적용하지 아니한다.
- ⑤ 사용자는 확정기여형퇴직연금제도 가입자의 퇴직 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때에 그 가입자에 대한 부담금을 미납한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 14 일 이내에 제 1 항에 따른 부담금 및 제 3 항 후단에 따른 지연이자를 해당 가입자의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 납입 기일을 연장할 수 있다.
- ⑥ 가입자는 퇴직할 때에 받을 급여를 갈음하여 그 운용 중인 자산을 가입자가 설정한 개인형퇴직연금제도의 계정으로 이전해 줄 것을 해당 퇴직연금사업자에게 요청할 수 있다.
- ⑦ 제 6 항에 따른 가입자의 요청이 있는 경우 퇴직연금사업자는 그 운용 중인 자산을 가입자의 개인형퇴직연금제도 계정으로 이전하여야 한다. 이 경우 확정기여형퇴직연금제도 운영에 따른 가입자에 대한 급여는 지급된 것으로 본다.

근로자퇴직급여 보장법 제 44 조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 제 1 호 및 제 2 호의 경우 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

1. 제 9 조제 1 항을 위반하여 퇴직금을 지급하지 아니한 자
2. 근로자가 퇴직할 때에 제 17 조제 2 항·제 3 항, 제 20 조제 5 항, 제 23 조의 7 제 2 항 또는 제 25 조제 3 항을 위반하여 급여를 지급하지 아니하거나 부담금 또는 지연이자를 납입하지 아니한 자

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 11 조(미납 부담금에 대한 지연이자 이율)

법 제 20 조제 3 항 후단에서 “대통령령으로 정하는 이율”이란 다음 각 호의 구분에 따른 이율을 말한다.

1. 부담금을 납입하기로 정해진 날짜의 다음 날을 기산일로 하여 가입자의 퇴직 등 급여를 지급할 사유가 발생한 날부터 14 일(당사자 간의 합의에 따라 납입 날짜를 연장한 경우 그 연장된 날짜)까지의 기간: 연 100 분의 10
2. 제 1 호에 따른 기간의 다음 날부터 부담금을 납입하는 날까지의 기간: 연 100 분의 20

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 12 조(지연이자의 적용제외 사유)

법 제 20 조제 4 항에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 「근로기준법 시행령」 제 18 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

근로기준법 시행령 제 18 조(지연이자의 적용제외 사유)

법 제 37 조제 3 항에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 「임금채권보장법」 제 7 조제 1 항제 1 호부터 제 3 호까지의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「국가재정법」, 「지방자치법」 등 법령상의 제약에 따라 임금 및 퇴직금을 지급할 자금을 확보하기 어려운 경우
3. 지급이 지연되고 있는 임금 및 퇴직금의 전부 또는 일부의 존부(存否)를 법원이나 노동위원회에서 다투는 것이 적절하다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 제 1 호부터 제 3 호까지의 규정에 준하는 사유가 있는 경우